



BEOS-710/25

Warszawa, 30 czerwca 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(druk sejmowy nr 1390)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że zidentyfikowanym przez Wnioskodawców problemem jest możliwość spekulacyjnego wykupywania ziemi rolnej przez osoby krajowe i zagraniczne, co w konsekwencji nie pozwala zagwarantować zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązanie problemu zidentyfikowanego przez Wnioskodawców ma zostać osiągnięte przez nowelizację ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw¹ (dalej: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości). Zmiana ma polegać na wydłużeniu zakazu sprzedaży nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) o kolejne 10 lat. Aktualny zakaz obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. Tak jak obecnie, sprzedaż w okresie objętym zakazem bez przewidzianej w ustawie zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi będzie nieważna.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 801, ze zm.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazują, że nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W państwach członkowskich UE istnieje duże zróżnicowanie krajowych przepisów regulujących rynek gruntów rolnych i ograniczenia dotyczące transakcji na tym rynku. Na ukształtowanie sposobu, w jaki rolnicy uzyskują dostęp do ziemi (dzierżawa *versus* uprawa na własność), oraz na obowiązujące regulacje wpływają czynniki historyczne, instytucjonalne, ekonomiczne i polityczne. Niektóre państwa posiadają silnie regulowane rynki gruntów rolnych (np. Chorwacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry), natomiast inne przyjęły bardziej liberalne podejście (np. Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia)². Wiele z przyjmowanych regulacji ma na celu ograniczenie spekulacyjnego wykupu ziemi rolnej przez osoby krajowe i zagraniczne, w tym m.in.: wymóg publikacji ofert sprzedaży gruntów rolnych (np. w poszczególnych krajach związkowych Austrii³, Rumunii⁴, Słowenii⁵), procedury sprzedaży gruntów znajdujących się w zasobach publicznych (np. w Bułgarii⁶, Chorwacji⁷, na Litwie⁸, Łotwie⁹, we Włoszech¹⁰), konieczność zatwierdzenia przez organ publiczny przeniesienia własności udziałów w spółce,

² *Agricultural land market regulations in the EU Member States*, Luxembourg 2021, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126310/JRC126310_01.pdf. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 29 VI 2025 r.].

³ Informacje ze strony internetowej Górnej Austrii: <https://www.land-oberoesterreich.gv.at/19637.htm>.

⁴ *Lege nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului*, Monitorul Oficial nr. 178 din 12 martie 2014, tekst w j. rumuńskim: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290>.

⁵ Informacje ze słoweńskiego rządowego portalu eUprava: <https://e-uprava.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-prehrana/kmetijska-zemljisca/prodaja-kmetijskega-zemljisca-kmetije-gozda.html?lang=si>; *Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)*, tekst w j. słoweńskim: <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO541>.

⁶ *Закон за собствеността и ползването на земеделските земи*, tekst w j. bułgarskim: <https://lex.bg/laws/ldoc/2132550145>.

⁷ *Zakon o poljoprivrednom zemljištu*, tekst w j. chorwackim: <https://www.zakon.hr/z/133/zakon-o-poljoprivrednom-zemljištu>.

⁸ *Lietuvos respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas*, 2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2123, tekst w j. litewskim: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9ecc8bb21a5d11ee9f8efaacc26fd687?jfwid=z6r46pq1z>.

⁹ *Latvijas Republikas likums par zemes privatizāciju lauku apvidos*, tekst w j. łotweskim: <https://likumi.lv/ta/id/74241-par-zemes-privatizaciju-lauku-apvidos>.

¹⁰ *Criteri per la vendita dei terreni*, tekst w j. włoskim: <https://www.ismea.it/flex/TemplatesUSR/assets/bta/Criteri-per-la-vendita-dei-terreni-ISMEA.pdf>.

która jest właścicielem gruntu rolnego (np. w Austrii¹¹, Francji¹², na Litwie¹³), prawo pierwokupu przez wyznaczone organy publiczne (np. w Chorwacji¹⁴, Francji¹⁵, Rumunii¹⁶, Słowenii¹⁷), prawo pierwokupu przez krewnych (np. w Rumunii¹⁸, Słowenii¹⁹, na Węgrzech²⁰), czasowy zakaz zbycia gruntu rolnego po jego zakupie (np. w Bułgarii²¹, w przypadku ziemi zakupionej z zasobów publicznych, lub Holandii²², jeśli korzystano z preferencji podatkowych) oraz zakaz sprzedaży gruntów znajdujących się w zasobie publicznym (np. w Bułgarii²³, Estonii²⁴) lub ograniczenie łącznej powierzchni gruntów rolnych nabytych od państwa (np. na Litwie²⁵).

Poniżej omówiono przepisy regulujące rynek gruntów rolnych oraz ograniczenia dotyczące transakcji na tym rynku w trzech państwach, w których, zgodnie z danymi Wspólnego Centrum Badawczego (*Joint Research Centre*, JRC), występuje różny poziom natężenia regulacji mających na celu ograniczenie spekulacyjnego wykupu ziemi rolnej przez osoby krajowe i zagraniczne: Dania (niski poziom), Francja (średni poziom) i Litwa (wysoki poziom)²⁶.

W Danii regulacje rynku gruntów rolnych są ograniczone. Zarówno rynek dzierżawy, jak i sprzedaży gruntów rolnych w Danii uważane są za liberalne²⁷. Liberalizacja rynku gruntów rolnych postępowała stopniowo od kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Obecnie głównym aktem prawnym regulującym nabywanie gruntów rolnych w Danii jest ustawa o nieruchomościach rolnych²⁸, zgodnie z którą

¹¹ P. A. Blajer, *Public control of share deals in companies owning agricultural real estate in a comparative perspective*, "Przegląd Prawa Rolnego" 2022, nr 2 (31), s. 45, <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/download/36042/31833/80071>.

¹² *Code rural et de la pêche maritime*, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071367/2025-05-05/.

¹³ *Lietuvos respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas*, op. cit.

¹⁴ *Zakon o poljoprivrednom zemljištu*, op. cit.

¹⁵ *Code rural et de la pêche maritime*, op. cit.

¹⁶ *Lege nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole...*, op. cit.

¹⁷ Informacje ze słoweńskiego rządowego portalu eUprava, op. cit.; *Zakon o kmetijskih zemljiščih*, op. cit.

¹⁸ *Lege nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole...*, op. cit.

¹⁹ Informacje ze słoweńskiego rządowego portalu eUprava, op. cit.; *Zakon o kmetijskih zemljiščih*, op. cit.

²⁰ 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, tekst w j. węgierskim: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300122.tv>.

²¹ *Закон за собствеността и ползването на земеделските земи*, op. cit.

²² *Wet op belastingen van rechtsverkeer*, tekst w j. holenderskim: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002740/2025-01-01>.

²³ *Закон за собствеността и ползването на земеделските земи*, op. cit.

²⁴ *Riigivaraeasutus*, RT I 2009, 57, 381, tekst w j. estońskim: <https://www.riigiteataja.ee/akt/130122024016>, wer. w j. angielskim: State Assets Act, <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527042020009/consolide/current>.

²⁵ *Lietuvos respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas*, op. cit.

²⁶ *Agricultural land market...*, op. cit.

²⁷ Ibidem.

²⁸ *Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme*, LBK nr 116 af 06/02/2020, tekst w j. duńskim: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2020/116>. Do sprzedaży wszystkich gruntów, w tym również rolnych, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości, zgodnie z którą osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w Danii i które wcześniej nie zamieszkiwały w Danii przez łączny okres 5 lat, mogą nabyć tytuł prawny do nieruchomości w Danii wyłącznie za zgodą ministra sprawiedliwości. To samo dotyczy osób prawnych, które nie mają siedziby w Danii, a także

nieruchomość rolną stanowi nieruchomość, która jest zarejestrowana jako nieruchomość rolna w rejestrze gruntów Duńskiej Agencji Geodanych (*Geodatastyrelsen*). Nieruchomość może zostać wpisana do rejestru gruntów jako nieruchomość rolna, jeżeli ma powierzchnię co najmniej 2 ha i jest wykorzystywana do celów rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sadowniczej, szkółkarskiej lub innej podobnej działalności związanej z użytkowaniem ziemi oraz znajduje się na niej budynek mieszkalny. Wraz z nabyciem nieruchomości rolnych powstaje obowiązek stałego zamieszkania. W przypadku osób fizycznych oznacza to obowiązek stałego zamieszkania na nieruchomości w ciągu 6 miesięcy od dnia jej nabycia. Obowiązek ten musi być spełniony przez nabywcę przez okres 10 lat. Obowiązek należy spełnić poprzez zamieszkanie nabywcy na danej nieruchomości rolnej lub na innej nieruchomości rolnej, której właścicielem lub współwłaścicielem jest dana osoba lub jej małżonek albo partner życiowy. Obowiązek zamieszkania może być również spełniony przez osobę inną niż nabywca, jeżeli zamieszka ona na danej nieruchomości lub na innej nieruchomości rolnej, której właścicielem lub współwłaścicielem jest nabywca. Z kolei osoby prawne mogą nabyć prawo własności do jednej lub kilku nieruchomości rolnych położonych na obszarze wiejskim, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od nabycia osoba fizyczna zamieszka na stałe na jednej z nieruchomości rolnych należących do spółki, funduszu lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Wymóg stałego zamieszkania również musi być spełniony przez okres 10 lat. W praktyce w przypadku nabycia przez osoby fizyczne wystarczy złożyć oświadczenie, że obowiązek zamieszkania zostanie spełniony poprzez zamieszkanie właściciela lub innej osoby fizycznej na nieruchomości rolnej. Narodowość nabywcy i kraj jego zamieszkania nie mają znaczenia z punktu widzenia ustawy o rolnictwie, jednak cudzoziemcy muszą równocześnie spełniać wymogi ustawy o nabywaniu nieruchomości (por. przypis nr 25). Również osoby prawne mogą nabywać prawo własności do nieruchomości rolnych, o ile złożą oświadczenie, że obowiązek zamieszkania zostanie spełniony.

We Francji głównym aktem prawnym regulującym nabywanie gruntów rolnych jest kodeks rolny i rybołówstwa²⁹ (dalej: kodeks). Obszary rolnicze, których ochrona leży w interesie ogólnym ze względu na jakość produkcji, położenie geograficzne lub walory agronomiczne, mogą zostać sklasyfikowane jako chronione obszary rolnicze. Wszelkie zmiany przeznaczenia lub sposobu użytkowania gruntów, które trwale zmieniają potencjał agronomiczny, biologiczny lub gospodarczy chronionego

zagranicznych organów publicznych. Minister sprawiedliwości może ustanowić przepisy stanowiące, że niektóre osoby, które nie mają miejsca zamieszkania i nie miały wcześniej miejsca zamieszkania w Danii (analogicznie osoby prawne, które nie miały lub nie mają siedziby w Danii) przez łączny okres 5 lat, mogą, bez zezwolenia ministra, nabyć tytuł prawny do nieruchomości położonej w Danii, która ma służyć nabywcy jako niezbędne całoroczne miejsce zamieszkania lub w przypadku, gdy nabycie jest warunkiem wstępnym prowadzenia działalności na własny rachunek lub świadczenia usług. *Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom*, LBK nr 265 af 21/03/2014, tekst w j. duńskim: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2014/265>. W przypadku obywateli i spółek z państw UE zastosowanie znajdują odrębne przepisy, które zwalniają je z powyższego wymogu w przypadku nabywania nieruchomości położonej w Danii, która ma służyć nabywcy jako niezbędne całoroczne miejsce zamieszkania lub w przypadku, gdy nabycie jest warunkiem wstępnym prowadzenia działalności na własny rachunek lub świadczenia usług. *Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde*, BEK nr 764 af 18/09/1995, tekst w j. duńskim, <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/1995/764>.

²⁹ *Code rural et de la pêche maritime*, op. cit.

obszaru rolniczego, muszą zostać przedłożone do zaopiniowania izbie rolniczej i departamentalnej komisji ds. orientacji rolnictwa. W przypadku negatywnej opinii jednej z tych instytucji zmiana może zostać zatwierdzona wyłącznie na podstawie uzasadnionej decyzji prefekta. Zezwolenia administracyjnego wymagają budowa, rozbudowa lub połączenie gospodarstw rolnych na rzecz gospodarstwa rolnego prowadzonego przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, jeżeli całkowita powierzchnia, którą zamierza się zagospodarować, przekracza próg określony w regionalnym planie zagospodarowania gospodarstw rolnych (*le schéma directeur régional des exploitations agricoles*, SDREA), przyjmowanym dla każdego z departamentów. Odmowa udzielenia zezwolenia jest dopuszczalna m.in., gdy istnieje kandydat do przejęcia lub obecny dzierżawca, który ma wyższy priorytet zgodnie z regionalnym planem zagospodarowania gospodarstw rolnych lub jeżeli operacja prowadzi do nadmiernego powiększenia lub koncentracji gospodarstw na rzecz tej samej osoby w świetle kryteriów sprecyzowanych w regionalnym planie. Zgodnie z kodeksem przenoszenie własności gruntów na rynku rolnym podlega regulacji przez państwowe lokalne spółki (*Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural*, SAFER). W celu wykonywania swoich zadań, spółki SAFER są informowane przez notariusza lub – w przypadku zbycia udziałów lub akcji spółek – przez zbywcę lub nabywcę, o każdym odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu własności gruntów rolnych (grunty położone w obrębie chronionych obszarów rolniczych, ale też w obrębie obwodów rolniczych wyznaczonych zgodnie z kodeksu urbanistyki³⁰ lub w strefie rolnej lub strefie przyrodniczo-leśnej wyznaczonej w dokumencie planowania przestrzennego³¹). Jeżeli strony transakcji nie dochowują powyższego obowiązku informacyjnego SAFER może wystąpić do sądu o unieważnienie aktu lub o uznanie spółki SAFER za nabywcę zamiast osoby trzeciej. W razie zbycia nieodpłatnego może też zażądać unieważnienia darowizny, jeżeli uważa, że powinna być ona zgłoszona jak zbycie odpłatne. SAFER interweniują na całym rynku gruntów rolnych, nabywając własność na podstawie umów zawieranych polubownie (większość przypadków) lub korzystając z prawa pierwokupu³². Celem korzystania przez SAFER z prawa pierwokupu jest m.in. walka ze spekulacją gruntami. SAFER może skorzystać z prawa pierwokupu w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości rolnych oraz powiązanych z nimi ruchomości lub niezabudowanych gruntów przeznaczonych pod działalność rolniczą, jak również w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów lub akcji spółki, której głównym celem jest prowadzenie lub posiadanie gospodarstwa rolnego, jeśli celem pierwokupu jest umożliwienie osiedlenia się rolnika. Jeżeli SAFER zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu i uważa, że cena i warunki zbycia są zawyżone, składa własną ofertę zakupu. Sprzedający, który nie przyjmie oferty SAFER, może albo wycofać nieruchomość ze sprzedaży albo zwrócić się o zmianę ceny zaproponowanej przez SAFER do sądu. Nieruchomości są przydzielane przez SAFER osobom fizycznym lub prawnym zdolnym do zapewnienia zarządzania, zagospodarowania lub zachowania nieruchomości,

³⁰ *Code de l'urbanisme*, tekst w j. francuskim:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210345.

³¹ W przypadku braku dokumentu planowania przestrzennego za grunty rolne uznaje się również grunty położone w sektorach lub częściach gmin, które nie zostały jeszcze zurbanizowane z wyjątkiem lasów.

³² Informacje ze strony internetowej SAFER: <https://www.safer.fr/les-safer/nos-2-metiers/>.

z uwzględnieniem w szczególności ich sytuacji rodzinnej, zdolności finansowej do nabycia nieruchomości i zarządzania nią, istnienia dochodów pozarolniczych, kwalifikacji zawodowych i cech osobistych, a także interesu gospodarczego, społecznego lub środowiskowego przedsięwzięcia. SAFER może nałożyć obowiązek przestrzegania określonych warunków, obejmujących zobowiązanie do utrzymania przez minimalny okres 10 lat rolniczego lub leśnego sposobu użytkowania, bądź jakości środowiskowej przekazanych nieruchomości, a także uzależniać każdą odpłatną transakcję zbycia prawa własności lub użytkowania tych nieruchomości w tym samym okresie od swojej uprzedniej zgody³³.

Na Litwie głównym aktem prawnym regulującym nabywanie gruntów rolnych jest ustawa o nabywaniu gruntów rolnych³⁴. Zgodnie z ustawą osoby fizyczne i prawne, które nabyły grunty rolne, są obowiązane zapewnić ich użytkowanie do celów działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia tych gruntów. Wymóg ten ma zastosowanie również w przypadku, gdy grunt rolny zostanie przekazany innym osobom przed upływem okresu 5 lat przeznaczonego na prowadzenie rolniczej działalności rolniczej. Powyższy obowiązek nie znajduje zastosowania, w określonych przypadkach, w tym jeżeli nabycie gruntów sprawia, że po zawarciu transakcji powierzchnia gruntów rolnych należących do danej osoby na terytorium Republiki Litewskiej nie przekracza 10 ha wraz z posiadanymi już gruntami o tym samym przeznaczeniu. Nabywanie gruntów rolnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody wydanej przez jednostkę krajowej służby gruntów właściwą ze względu na położenie gruntów. Osoby posiadające ziemię rolną i pragnące przejąć kontrolę nad innym podmiotem prawnym, który posiada ponad 10 ha ziemi rolnej, muszą również uzyskać zgodę krajowej służby gruntów. Transakcje sprzedaży gruntów rolnych muszą być rozliczane wyłącznie w drodze rozliczeń bankowych. Na Litwie wprowadzono ograniczenia w zakresie powierzchni gruntów rolnych, które może nabyć jeden podmiot. Osoba fizyczna i prawna, lub osoby z nimi powiązane³⁵, mogą nabyć od państwa na terytorium Litwy grunty rolne o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 300 ha. Łączna powierzchnia gruntów rolnych nabyta od państwa i innych podmiotów nie może przekroczyć 500 ha, jednak ograniczenie to nie ma zastosowania, pod określonymi warunkami, jeżeli grunty rolne są nabywane pod rozwój hodowli zwierząt. Zasadniczy cel użytkowania gruntów rolnych nabytych od państwa może zostać zmieniony nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia nabycia gruntu. Zakaz zmiany głównego celu zagospodarowania terenu obowiązuje również po przekazaniu tej działki osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia, że państwowe grunty rolne nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, państwo nabywa prawo do odkupienia tych gruntów za tę samą cenę, za jaką zostały nabyte od państwa. Prawo pierwokupu prywatnych gruntów rolnych za cenę, za jaką są sprzedawane, i na tych

³³ Ten minimalny okres zostaje wydłużony do 18 lat, jeżeli przydzielona nieruchomość znajduje się w obrębie strefy ochrony i zagospodarowania terenów rolniczych i przyrodniczych na obszarach podmiejskich, wyznaczonej zgodnie z kodeksem urbanistycznym.

³⁴ *Lietuvos respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas*, op. cit.

³⁵ Osobami powiązanymi są małżonkowie, a także rodzice (opiekunowie) wraz z małoletnimi dziećmi, osoby prawne, które bezpośrednio lub pośrednio (przez inny podmiot posiadający co najmniej 25% udziałów z prawem głosu) kontrolują ponad 25% udziałów innego podmiotu prawnego. Osobami powiązanymi są także osoby prawne, w których ta sama osoba lub jej małżonek, a także rodzice (opiekunowie) wraz z małoletnimi dziećmi posiadają ponad 25% udziałów z prawem głosu.

samych warunkach, przysługuje współwłaścicielom działki, użytkownikowi sprzedawanej działki (w przypadku osoby fizycznej, jeśli wykorzystywał ją do działalności rolniczej przez co najmniej rok, a w przypadku osoby prawnej, której ponad 50% dochodów pochodzi z działalności rolniczej) oraz osobie posiadającej na własność grunt rolny graniczący ze sprzedawanym. Państwo posiada prawo pierwokupu gruntów rolnych przeznaczonych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne lub potrzebnych do realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu państwa i UE dotyczących poprawy struktury gospodarstw i rekultywacji nieużytków.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE (zob. pkt VIC opinii).

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Projektowana regulacja zakłada wydłużenie o 10 lat okresu, w trakcie którego wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Projekt przewiduje ponadto wydłużenie, (również o 10 lat) okresu, w którym sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP, bez zgody wyrażonej na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, jest nieważna.

Należy jednak zauważyć, iż zakaz sprzedaży nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zakaz nie obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczonych na cele inne niż rolne – określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź w planie ogólnym gminy – w szczególności pod parki technologiczne, przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe czy obiekty sportowo-rekreacyjne. Sprzedaż jest również dopuszczalna w przypadku nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, a także domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych. Wyjątek obejmuje również nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha oraz udziały we współwłasności wymienionych wyżej kategorii nieruchomości.

Warto w tym miejscu wskazać, iż w procesie konsultacji społecznych projektowanej ustawy podkreślano, iż „projekt wpisuje się w zabezpieczenie bezpieczeństwa żywienia i ma on strategiczne znaczenie dla (małoskalowej i rozproszonej) gospodarki rolnej w zabezpieczeniu potrzeb żywieniowych Państwa poprzez tradycyjną produkcję rolną”³⁶, a także wskazywano, iż „konieczne jest zabezpieczenie przed wykupem ziemi i jej stopniowego przekształcania w celach innych niż rolne”³⁷.

³⁶ ID ankiety: 175612.

³⁷ ID ankiety: 151136.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁸. Projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³⁹.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i 16 oddziałów terenowych (OT) KOWR (w każdym województwie⁴⁰) zarządzające nieruchomościami rolnymi pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sprzedaż nieruchomości rolnych przed 2017 r. (a zatem przed wejściem w życie obowiązującego obecnie wstrzymania sprzedaży) należała do właściwości Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). W 2017 r. sprawy te przejął KOWR, który powstał z połączenia ANR i Agencji Rynku Rolnego.
2. podmioty prowadzące gospodarstwa rolne, a w szczególności te dzierżawiące nieruchomości rolne od Skarbu Państwa (70,3 tys. umów dzierżawy⁴¹).

W 2020 r. w Polsce było ok. 1,3 mln gospodarstw rolnych, zarówno rodzinnych, prowadzonych przez osoby fizyczne, jak i prowadzonych przez osoby prawne (przy czym od lat liczba gospodarstw rolnych spada, rośnie za to przeciętna powierzchnia areалу, którym dysponują)⁴².

Ustalenie liczby dzierżawców jest trudne zważywszy, że KOWR raportuje tylko informacje na temat dzierżawionego areálu oraz liczby zawieranych umów: w szczególności, jedna umowa mogłaby być zawarta przez dwie osoby fizyczne (np. małżeństwo wspólnie prowadzące działalność rolniczą), jak również przez osobę prawną – np. spółkę posiadającą kilku udziałowców. Jednocześnie nie ma przeszkód, by podmiot prowadzący działalność rolniczą zawarł więcej niż jedną umowę dzierżawy. W oszacowaniu przybliżonej skali zjawiska pomóc mogą dane dot. liczby zawartych i obowiązujących obecnie umów – tych jest 70,3 tys. „Dzierżawcami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Według stanu na 31 grudnia 2024 r. liczba umów dzierżawy z osobami fizycznymi wyniosła 68,4 tys. i stanowiła 97,3% wszystkich umów dzierżawy (70,3 tys.). Osoby fizyczne z pozostających w dzierżawie 1 044,8 tys. ha dzierżawiły 67,1% powierzchni

³⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Sałek)*, opinia BEOS z 23 IV 2025 r., BEOS-WPEiM-711/25.

³⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Sałek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 23 IV 2025 r., BEOS-WPEiM-712/25.

⁴⁰ Oddziały terenowe ulokowane są w miastach wojewódzkich i realizują zadania dot. obszaru danego województwa.

⁴¹ *Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku*, <https://www.gov.pl/attachment/bc4de1d9-2603-44ac-b05e-ee502618caba>, s. 44.

⁴² *Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-domowych-rolnikow-na-podstawie-polaczonych-danych-z-psr-2020-i-nsp-2021,7,1.html>, s. 29.

(tj. 701,2 tys. ha). W 2024 r. liczba umów dzierżawy wzrosła o 1,3 tys. szt. w stosunku do umów dzierżawy na koniec 2023 r.”⁴³

B. Wpływ na społeczeństwo

Obecne wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązuje od kwietnia 2016 r. Warto jednak zauważyć, że istotny spadek sprzedaży nastąpił już w latach 2014-2016. Od 2017 r., a zatem pierwszego pełnego roku, od kiedy obowiązują obecne ograniczenia sprzedaży, jedynie w 2020 r. odnotowano sprzedaż wysokości ponad 5 tys. ha (zob. Wykres 1).

Wykres 1. Sprzedaż gruntów ZWRSP w latach 1992-2024 (w tys. ha).



Źródło: Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku, <https://www.gov.pl/attachment/bc4de1d9-2603-44ac-b05e-ee502618caba>, s. 30.

Podjęcie decyzji o ograniczeniu sprzedaży miało pierwotnie charakter pozaustawowy, a od kwietnia 2016 r. zostało oparte na regulacjach ustawowych. Wejście w życie wstrzymania sprzedaży zbiegło się w czasie z reorganizacją sposobu zarządzania nieruchomościami rolnymi będącymi własnością Skarbu Państwa. W 2017 r. powstał KOWR, który przejął zarządzanie ZWRSP od ANR.

Dla oceny społecznych skutków ustawy istotne jest wskazanie ilości nieruchomości pozostających w ZWRSP. W zarządzie KOWR pozostaje obecnie 1 330 tys. ha gruntów, z których znacząca większość (prawie 1 045 tys. ha) jest wydzierżawiona. Do rozdysponowania pozostaje zatem 178 tys. ha⁴⁴.

W przypadku wejścia w życie projektowanej regulacji można przyjąć, że liczby te nie ulegną znacznym zmianom. Poziom sprzedaży w obecnym reżimie wstrzymania sprzedaży wynosił w latach 2017-2024 ok. 4 tys. ha rocznie, co stanowi drobny ułamek obecnego zasobu. Skarb Państwa nie prowadzi także intensywnego nabywania nowych nieruchomości. Umowy dzierżawy zawierane są co do zasady na okres 10 lat, co sprawia, że zmiany użytkowników nie są zjawiskiem szczególnie dynamicznym. „Wraz z upływem czasu część wcześniej wydzierżawionych nieruchomości wraca do ponownego rozdysponowania. Wiąże się to zarówno z wygasaniem umów dzierżawy w związku z upływem terminów, na jakie zostały zawarte, jak i z rozwiązywaniem umów, a także wyłączaniem części nieruchomości

⁴³ Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku, <https://www.gov.pl/attachment/bc4de1d9-2603-44ac-b05e-ee502618caba>, s. 44.

⁴⁴ Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku, op. cit., s. 46.

z trwających umów dzierżawy. W 2024 r. z dzierżawy powróciło 54,4 tys. ha⁴⁵. Coroczna zmiana użytkowania obejmuje zatem jedynie kilka procent całego dzierżawionego zasobu.

Jak zauważyli Wnioskodawcy w uzupełnieniu uzasadnienia projektu: „wprowadzane rozwiązania nie są rozwiązaniami nowymi, lecz stanowią kontynuację regulacji obowiązujących obecnie w porządku prawnym, bowiem nie wprowadzają do systemu prawnego instytucji wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a tylko przewidują przedłużenie o kolejne 10 lat okresu wstrzymania tej sprzedaży (a zatem okresu, który już obecnie obowiązuje)”⁴⁶. W istocie, można by uznać, że wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków społecznych innych niż kontynuacja dotychczasowego stanu prawnego i faktycznego.

Należy podkreślić, że istotny skutek społeczny mógłby powstać w przypadku, gdyby projektowana regulacja (lub też inna regulacja o tym samym lub zbliżonym skutku) nie weszła w życie. Dziesięcioletni okres wstrzymania sprzedaży dobiega końca w kwietniu 2026 r. Jego ewentualne upłynięcie sprawi, że wspomniane 1 330 tys. ha byłoby potencjalnie dostępne do sprzedaży. Zmiana taka znacząco oddziaływałaby na obecnych dzierżawców, z jednej strony dając im możliwość nabycia na własność dzierżawionych nieruchomości, a z drugiej tworząc potencjalny przymus dokonania takiego zakupu (jako np. wyłącznej możliwości kontynuowania gospodarowania na danym terenie).

Należy przy tym zauważyć, że ewentualne wygaśnięcie wstrzymania sprzedaży nie oznacza rozwiązania zawartych w przeszłości umów dzierżawy, zawieranych, jak wspomniano wyżej, co do zasady na okres 10 lat. Oznacza to, że dzierżawcy gruntów z ZWRSP będą mieli czas na dostosowanie się do zmiany stanu prawnego. Istotne jest także podkreślenie, że obowiązująca obecnie ustawa, na mocy której wprowadzono wstrzymanie sprzedaży w 2016 r. zakładała okres 10 lat obowiązywania. Oznacza to, że dzierżawcy powinni byli uwzględnić upływ tego terminu w swoich długofalowych planach dotyczących gospodarstw rolnych.

Jak wspomniano w punkcie A tej części opinii, większość podmiotów zawierających umowy dzierżawy stanowią osoby fizyczne, jednak znacznie częściej dzierżawią one niewielkie działki rolne. Podmioty będące osobami prawnymi dzierżawią ok. 1/3 dzierżawionej przez KOWR powierzchni. Są to głównie osoby prawne z udziałem kapitału krajowego. „Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego stanowią niewielką grupę dzierżawców. Z uwagi na brak możliwości bieżącego monitorowania zmian w strukturze własności kapitału w spółkach prawa handlowego, dane w tym zakresie mogą mieć jedynie charakter szacunkowy. Na 31 grudnia 2024 r. w dzierżawie przez cudzoziemców znajdowało się 37,4 tys. ha nieruchomości Zasobu, a w dzierżawie przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego niebędące cudzoziemcami – 12,8 tys. ha. Wśród dzierżawców będących cudzoziemcami dominują podmioty pochodzące z Unii Europejskiej”⁴⁷. Z powyższego wynika, że nieruchomości dzierżawione podmiotom zagranicznym stanowią poniżej 4% dzierżawionych gruntów, zatem ok. 3% całego ZWRSP.

⁴⁵ Ibidem, s. 45.

⁴⁶ Uzupełnienie uzasadnienia projektu opiniowanej ustawy z dnia 4 czerwca 2024 r., RPW/18681/2025 – 1P.

⁴⁷ Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku, op. cit., s. 45.

Niewielka jest także liczba cudzoziemców, którzy na przestrzeni ostatnich 35 lat zakupili nieruchomości z ZWRSP: „Od początku gospodarowania ZWRSP do końca 2024 r. cudzoziemcy zakupili 2,6 tys. ha (tj. około 0,1% wszystkich sprzedanych gruntów) na podstawie 446 zawartych umów”⁴⁸.

Warto również podkreślić, że istotne znacznie mają różnice geograficzne w Polsce. Struktura agrarna północnej i zachodniej Polski jest znacząco odmienna niż Polski centralnej, południowej i wschodniej. Cztery województwa, tj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie, znacząco wyróżniają się na tle pozostałych regionów Polski. W tych województwach położone jest najwięcej gruntów pozostających w ZWRSP – ponad 800 tys. ha (spośród 1 330 tys. ha). Istotna część gruntów położona jest również w pozostałych województwach Polski zachodniej i północnej (lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, opolskie). Niecałe 200 tys. ha znajduje się natomiast (łącznie) w pozostałych ośmiu województwach. Sytuacja ta jest pokłosiem procesów historycznych – są to regiony, które przed 1939 r. pozostawały w granicach Polski, jednak także liczne procesy społeczne i gospodarcze przed rokiem 1918 kształtowały się na tych terenach odmiennie⁴⁹.

Można więc uznać, że zarówno skutki społeczne projektowanej ustawy, jak i skutki społeczne braku nowelizacji (i wygaśnięcia wstrzymania sprzedaży gruntów WRSP) będą oddziaływać znacznie intensywniej na osiem województw położonych na północy i zachodzie Polski.

W piśmiennictwie wyrażane są opinie negatywnie odnoszące się do wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych. Wskazuje się, że zakaz sprzedaży „nie ma merytorycznego uzasadnienia, a wręcz tworzy zagrożenie dla konkurencyjności polskiego rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju”⁵⁰. Stanowisko takie można uznać za uzasadnione biorąc pod uwagę geograficzną dystrybucję gruntów będących własnością Skarbu Państwa. Obecnie, wobec obowiązywania wstrzymania sprzedaży tychże nieruchomości, utrzymywana jest znacząco odmienna struktura agrarna w różnych województwach. Sytuacja taka mogłaby być korzystna, gdyby była pokłosiem decyzji o takim, a nie innym, kształtowaniu ustroju rolnego. Jak jednak wskazano wyżej, obecna struktura agrarna Polski jest skutkiem długotrwałych procesów historycznych i licznych zmian prawa wprowadzanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Jednocześnie jednak należy dostrzec konieczność kompleksowego uregulowania struktury agrarnej w Polsce i tworzenia rozwiązań o charakterze systemowym. „Dla pożądaných w Polsce zmian struktury obszarowej gospodarstw rolnych kluczowy jest rynkowy obrót gruntami rolnymi, o ile zostanie odpowiedzialnie uregulowany. W ciągu ostatnich 20 lat system obrotu gruntami rolnymi ewoluował od

⁴⁸ Ibidem, s. 32-33.

⁴⁹ W zakresie historycznych czynników kształtujących obecną strukturę agrarną poszczególnych regionów Polski zob. K. Czapiewski i B. Głębocki, *Struktura agrarna*, w: *Atlas Rolnictwa Polski*, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, <https://www.igipz.pan.pl/atlas-rolnictwa-polski-zqwir.html>.

⁵⁰ B. Jeżyńska, *Polskie struktury agrarne w perspektywie 20 lat Wspólnej Polityki Rolnej*, „Przegląd Prawa Rolnego” 2(35)/2024, s. 63; podobnie A. Jędruchiewicz i J. Maśniak, którzy oceniają, że sprzedaż nieruchomości ZWRSP „przyczyniła się do poprawy warunków gospodarowania i wzrostu znaczenia procesów rynkowych w rolnictwie” – *Przemiany własnościowe ziemi rolnej w Polsce*, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 121/2018, s. 36.

nieskrępowanej przepisami swobody w kierunku limitów obszarowych, ograniczeń możliwości dysponowania nabytymi gruntami oraz wyłączności ich nabywania przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. Przenoszenie własności utrudnia i komplikuje wiele rygorystycznych wymogów i ograniczeń⁵¹.

Zmiana prawa o tak istotnym znaczeniu (zwłaszcza dla Polski zachodniej i północnej) mogłaby służyć rozwojowi rolnictwa i sprzyjać przemianom społecznym na polskiej wsi, gdyby była wpisana w szerszy proces kształtowania ustroju rolnego i struktury agrarnej Polski.

C. Konsultacje społeczne

W toku prowadzonych konsultacji społecznych złożono 19 ankiet (w tym 4 w imieniu osób prawnych i innych podmiotów). Większość komentarzy pozytywnie odnosiło się do projektu, akcentując konieczność ochrony ziemi rolnej przed konsolidacją gospodarstw rolnych, deweloperami czy instytucjami finansowymi:

- „Zabezpieczenie poprzez zmianę w akcie prawnym wyższej rangi, z uwagi na strategiczne znaczenie małoskalowej gospodarki rolnej w zabezpieczeniu strategicznych potrzeb jakimi są potrzeby żywieniowe obywateli Państwa Polskiego, poprzez tradycyjną i rozproszoną produkcję rolną”⁵²;
- „Walka z tak zwaną patodeweloperką przy odralnianiu ziem, należy wykorzystać akt w budownictwie komunalnym i przekazywać odrolnione nieruchomości gminom w formie darowizny”⁵³;
- „Biorąc pod uwagę destrukcyjną działalność np. funduszy inwestycyjnych, REITów, które szukają okazji inwestycyjnych, których celem jest generowanie zysków dla akcjonariuszy bez względu na szkody społeczne, należy bezwzględnie zakazać dalszej sprzedaży gruntów rolnych. To co wchodzi w skład Skarbu Państwa jest Polską. Wyprzedawanie tego majątku, to sprzedawanie Polski”⁵⁴.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Zgodnie z deklarowanymi skutkami gospodarczymi projektowana regulacja przyczyni się do wzmocnienia rodzinnego modelu gospodarstw rolnych, który zgodnie z Konstytucją stanowi fundament ustroju rolnego. Projekt ma stworzyć warunki do efektywniejszego wykorzystania zasobów ziemi oraz zwiększenia potencjału ekonomicznego gospodarstw rodzinnych, co miałoby pozytywnie przełożyć się na bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Autorzy uzasadnienia wskazują również, że dalsze ograniczenie sprzedaży gruntów państwowych pozwoli na zahamowanie spekulacyjnego obrotu ziemią i wpłynie stabilizująco na ceny nieruchomości rolnych. Ziemia pozostająca w zasobie Skarbu Państwa ma w przyszłości być sprzedawana na bardziej korzystnych warunkach – zarówno dla rolników, jak i dla państwa. Jednocześnie stwierdzono, że projekt nie oddziałuje na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

⁵¹ Ibidem, s. 62-63.

⁵² ID ankiety: 32412.

⁵³ ID ankiety: 32543.

⁵⁴ ID ankiety: 32503.

Warto na wstępie odnotować, że według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na dzień 30 czerwca 2024 r., całkowity areał gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił 1 332 721 hektarów. Z tej puli aż 1 059 591 ha, czyli ponad 79% całkowitego zasobu, zostało rozdysponowane w formie dzierżawy na podstawie ponad 70 tysięcy umów. Pozostałe formy zagospodarowania obejmują m.in. użytkowanie wieczyste (52 120 ha), zarząd (16 592 ha) oraz inne mniej znaczące tytuły prawne (dożywotnie użytkowanie, bezumowne korzystanie). Powierzchnia gruntów, które według KOWR pozostają obecnie do rozdysponowania, wynosi 159 642 ha, co stanowi nieco ponad 12% całkowitego zasobu. Zgodnie z oceną przydatności, jedynie około 73% z tej puli nadaje się do wykorzystania rolniczego, przy czym są to w dużej mierze grunty rozdrobnione i o ograniczonej wartości użytkowej. W świetle tych danych należy stwierdzić, że zdecydowana większość gruntów ZWRSP została już zagospodarowana, a potencjał do dalszego rozdysponowania – czy to w drodze sprzedaży, czy dzierżawy – jest obecnie relatywnie ograniczony zarówno pod względem skali, jak i jakości dostępnych gruntów⁵⁵.

Największe szanse na dzierżawę tych gruntów mają rolnicy indywidualni, którzy prowadzą gospodarstwo w tej samej lub sąsiedniej gminie, a ich działki graniczą z gruntami oferowanymi przez KOWR. Premiowana jest umiarkowana skala działalności – preferowane są gospodarstwa nieprzekraczające trzykrotności średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie (lub 30 ha w regionach o drobnej strukturze), z limitem maksymalnym wynoszącym 300 ha. Dodatkowe punkty przyznaje się za prowadzenie produkcji zwierzęcej, wiek poniżej 41 lat oraz wcześniejsze, ograniczone korzystanie z zasobu państwowego. Istnieje również możliwość wprowadzenia lokalnego kryterium preferencji, ustalanego przez właściwą radę społeczną. Taki model sprzyja stabilizacji struktury średnich gospodarstw rodzinnych i utrzymaniu ziemi w rękach lokalnych producentów, co przekłada się na względnie wysoki popyt na pracę w rolnictwie. Jednocześnie ogranicza możliwości rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych oraz spowalnia proces konsolidacji zasobu, co w dłuższym okresie może utrwalać pracochłonność sektora i opóźniać migrację siły roboczej do bardziej produktywnych branż. Brak prawa własności (dzierżawa) oraz obowiązki związane z utrzymaniem określonego profilu produkcji mogą ograniczać zdolność inwestycyjną gospodarstw i zniechęcać do realizacji kapitałochłonnych przedsięwzięć modernizacyjnych⁵⁶.

Projektowana regulacja nie tyle jednak wprowadza nowe skutki gospodarcze, co raczej utrwała już istniejące tendencje, które zarysowały się po wprowadzeniu pierwszego zakazu sprzedaży gruntów państwowych w 2016 r. W świetle dostępnych danych w 2015 r. sprzedaż nieruchomości przez ówczesną Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła około 85 tysięcy hektarów⁵⁷, natomiast po

⁵⁵ *Ile hektarów wydzierżawia obecnie KOWR?*, <https://wiescirolnicze.pl/ile-hektarow-wydzierzawia-obecnie-kowr/#:~:text=W%20dzier%C5%BCawach%20w%20tej%20chwili%20jest%20oko%C5%82o%2080%20grunt%C3%B3w%20pozostaj%C4%85cych%20w%20zasobach%20KOWR.&text=wynosi%C5%82%20og%C3%B3r%C5%82em%201%20332%20721%20ha%2C%20z.wynosz%C4%85cy%201%20059%20591%20ha%2C%20w%20zarz%C4%85dzie.>

⁵⁶ *Kto ma największe szanse na wydzierżawienie gruntów z KOWR?*, <https://wiescirolnicze.pl/przepisy/kto-ma-najwieksze-szanse-na-wydzierzawienie-gruntow-z-kowr-wyjasniamy.21450/>.

⁵⁷ *Ile ziemi sprzedała ANR*, <https://www.rp.pl/nieruchomosci/art11220121-ile-ziemi-sprzedala-anr.>

wprowadzeniu zakazu spadła – według danych KOWR – do zaledwie 4,3 tysiąca hektarów w 2024 r.⁵⁸ W tym samym czasie główną formą udostępniania ziemi stała się wspomniana już wcześniej dzierżawa. Proponowane przedłużenie zakazu wpisuje się w ten utrwalaony kierunek, utrwalaając model, w którym dostęp do ziemi oparty jest nie na własności, lecz na czasowym użytkowaniu, co ma istotne konsekwencje zarówno dla struktury gospodarstw, jak i możliwości oraz planów inwestycyjnych rolników. W ten sposób utrwała się system ograniczonej rotacji i niskiej mobilności zasobu ziemi rolnej⁵⁹.

Zakaz sprzedaży nieruchomości z ZWRSP może mieć pewne zalety. Może chronić grunty przed spekulacyjnym wykupem, zwłaszcza ze strony kapitału niezwiązanego z rolnictwem, i sprzyja utrzymaniu ziemi w rękach lokalnych producentów⁶⁰. Może to wzmacniać więź rolników z regionem i wspierać struktury rodzinnego gospodarowania. Omówione powyżej warunki przetargowe na grunty rolne pozostające w dyspozycji Skarbu Państwa wydają się wspierać ten kierunek.

Z drugiej strony, ograniczenie możliwości swobodnego obrotu ziemią może negatywnie wpłynąć na płynność finansową gospodarstw, ograniczyć ich zdolność kredytową i często zniechęcać do inwestycji w innowacje. Rolnicy posiadający dzierżawy nie mają takiego samego poczucia stabilności jak właściciele, co może hamować wdrażanie rozwiązań o dłuższym horyzoncie zwrotu, takich jak automatyzacja, technologie precyzyjne czy odnawialne źródła energii. Dlatego ocena dalszego utrzymywania zakazu powinna brać pod uwagę nie tylko potrzebę ochrony zasobu ziemi, ale również jego efektywne wykorzystanie i zdolność gospodarstw do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rolnym i technologicznym.

Warto również zauważyć, że koncentracja ziemi rolnej nie jest wyłącznie wynikiem działania dużych podmiotów zewnętrznych, lecz często stanowi naturalną konsekwencję dążeń samych rolników do zwiększenia skali działalności. Obserwuje się wyraźną zmianę w postrzeganiu ziemi – z symbolicznego dziedzictwa ku zasobowi produkcyjnemu, który pozwala osiągnąć wyższą dochodowość i efektywność. Gospodarstwa rodzinne coraz częściej rozszerzają swój areal, dążąc do powiększania swoich gospodarstw (widać to zresztą w warunkach przetargowych KOWR) – z 10 do 30 ha, z 30 do 50 ha. Należy to uznać za wyraz procesów rynkowych, które w naturalny sposób wypierają rozdrobnienie, szczególnie w kontekście rosnących kosztów pracy, modernizacji technologicznej oraz międzynarodowej konkurencji.

Nie bez znaczenia dla oceny projektowanych rozwiązań jest także liczba osób zatrudnionych w rolnictwie. Według danych GUS, w 2023 r. w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa pracowało przeciętnie 7,6% aktywnych zawodowo osób w Polsce⁶¹. Choć wskaźnik ten spada (np. w 2021 r. wyniósł 8,1%), to nadal utrzymuje się na istotnie wyższym poziomie niż średnia dla większości państw UE,

⁵⁸ *Tyle państwowej ziemi znajduje się w dzierżawie. Znamy najnowsze dane*, <https://www.topagrar.pl/articles/zarzadzanie/tyle-panstwowej-ziemi-znajduje-sie-w-dzierzawie-znamy-najnowsze-dane-2527115>.

⁵⁹ <https://kolorowegarbarzy.pl/czy-ustawa-o-zakazie-sprzedazy-nieruchomosci-rolnych-zostanie-zmieniona/>.

⁶⁰ Podobne wnioski zgłaszano w ramach konsultacji społecznych (ID ankiety: 151024, 151136, 176113, 176115 i 176118).

⁶¹ GUS, *Polska w liczbach 2024*, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-w-liczbach-2024,14,17.html>.

gdzie udział zatrudnionych w rolnictwie zazwyczaj nie przekracza 4%. Na przykład, w 2023 r. udział ludności zatrudnionej w rolnictwie w Polsce wyniósł 7,6%, co plasowało Polskę na trzecim miejscu w Unii Europejskiej – po Rumunii (17,9%) i Grecji (11,5%). Dla porównania, średnia dla całej UE wyniosła 3,8%, a dla strefy euro zaledwie 2,8%. Polska więc nadal utrzymuje ponad dwukrotnie wyższy udział zatrudnionych w sektorze rolniczym niż przeciętnie w Unii i niemal trzykrotnie wyższy niż w strefie euro. Dla porównania: w Czechach udział ten wyniósł 2,7%, we Francji 2,5%, a w Niemczech jedynie 1,2%. Dane te wskazują, że polskie rolnictwo pozostaje silnie pracochłonne i niedostatecznie zmodernizowane w porównaniu do gospodarek zachodnich.

Polityka dalszego ograniczania sprzedaży ziemi państwowej, prowadząca ostatecznie do utrwalenia struktury rozdrobnionych gospodarstw i niskiej mobilności ziemi, może w praktyce konserwować wysoki udział zatrudnienia w sektorze rolnym utrzymując jego wysoką pracochłonność, spowalniając zarówno modernizację, jak i przesuwanie zasobów pracy do bardziej innowacyjnych i wydajnych branż. Jest to szczególnie istotne w obliczu sytuacji demograficznej Polski i braku pracowników w sektorze usług i w przemyśle⁶².

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Przedmiotowy projekt ustawy będzie wywoływał skutki dla budżetu państwa, nie będzie natomiast miał wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z założeniem Wnioskodawców bezpośrednim skutkiem finansowym proponowanej zmiany może być zmniejszenie dochodów budżetowych przez kolejne lata.

Rozpatrując przedstawioną w projekcie propozycję w ocenie skutków dla budżetu państwa wzięto pod uwagę trzy scenariusze:

1. kontynuacji sprzedaży mienia ZWRSP w ramach wyjątków zawartych w art. 2 obowiązującej ustawy,
2. spadek lub całkowite wstrzymanie sprzedaży mienia ZWRSP,
3. odstąpienie od zakazu sprzedaży mienia ZWRSP.

W zakresie pierwszego scenariusza należy wskazać, iż zgodnie z danymi z projektu i wykonania budżetu państwa w zakresie zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za lata 2022-2025⁶³, średnioroczny poziom przychodów ze sprzedaży mienia ZWRSP wyniósł w tym okresie 1 357,9 mln zł. Poziom dochodów budżetowych z tytułu wpłaty do budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych ZWRSP kształtował się na zróżnicowanym poziomie (tabela poniżej). Oznacza to, iż ubytek dochodów budżetu państwa w przypadku kontynuacji tego rozwiązania może nie mieć miejsca lub będzie nieznaczny.

⁶² Raport Obserwatora Gospodarczego, <https://obserwatorgospodarczy.pl/2025/02/19/rolnictwo-w-polsce/>.

⁶³ Średnią obliczono w oparciu o dane dotyczące wykonania: za lata 2022–2023 oraz planu: na lata 2024 – 2025.

Tabela. Plan finansowy ZWRSP (w mln zł) w układzie kasowym

	2022 wykonanie	2023 wykonanie	2024 plan	2024 wykonanie	2025 plan	Średnia za 2022- 2025*
Wpływy z gospodarowania mieniem Zasobu	2 594,7	2 683,9	1 828,4	1 995,3	1 630,3	2 184,3
w tym ze sprzedaży mienia Zasobu	1 697,0	1 686,1	1 046,1	1 139,4	1 002,3	1 357,9
udział wpływów ze sprzedaży w łącznych wpływach z gospodarowania mieniem Zasobu	65,4%	62,8%	57,2%	57,1% ²	61,5%	61,7%
Wydatki ogółem, w tym:	2 744,6	1 866,4	1 953,5	2 999,3	1 969,5	2 133,5
wpłata do budżetu państwa	95,0	230,8	30,0	1 721,5	30,0	96,4
udział wpłat do budżetu państwa w wydatkach ogółem	3,5%	12,4%	1,5%	57,4%	1,5%	4,7%
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	649,0	494,2	633,5	121,2	433	562,4
środki na koszty funkcjonowania KOWR	668,1	534,4	617	638,4	753,5	643,2
wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu	1 299,4	517,2	468	411,0	568	688,9
Wydatki na realizację zadań	—	90	205	107,2	185	142,5

Źródła: Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia za lata 2022-2025 oraz ustawy budżetowe na rok 2024 i 2025.

* Średnią obliczono w oparciu o dane dotyczące wykonania: za lata 2022-2023 oraz planu: za lata 2024-2025.

W scenariuszu drugim należy zwrócić uwagę, iż przychody ze sprzedaży mienia Zasobu stanowią w ostatnich analizowanych latach średnio 61,7%

wszystkich wpływów z gospodarowania mieniem ZWRSP. Oznacza to, iż w obecnej strukturze rozdysponowania przychodów ze sprzedaży przedmiotowego mienia, stanowią one także źródło zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego, pokrycia kosztów funkcjonowania KOWR, finansowania gospodarowania mieniem Zasobu oraz innych wydatków. W przypadku zatem obniżenia lub nawet braku wpływów ze sprzedaży mienia w danym roku, proponowane w projekcie rozwiązanie może mieć wpływ także na dodatkowe wydatki budżetu państwa przeznaczane na realizację ustawowych zadań przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dofinansowanie Funduszu Rekompensacyjnego oraz wydatki na gospodarowanie mieniem Zasobu, w tym na inwestycje, remonty, rozbiórki, utrzymanie mienia niezagospodarowanego oraz inne wydatki. Dodatkowe finansowanie może obciążyć przede wszystkim Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z części 33 budżetu państwa – Rozwój wsi.

W ramach trzeciego scenariusza należy wskazać, iż obecnie trudno jest określić jaki byłby alternatywny poziom dochodów budżetu państwa w przypadku całkowitego odstąpienia od zakazu sprzedaży mienia ZWRSP. Z szacunków dotyczących skutków projektu ustawy z dnia 4 marca 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 293), wynika iż w latach 2016-2020 średnioroczny ubytek dochodów stanowiących przychody Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie zarządzania ZWRSP wyniesie 574 mln zł. Biorąc zatem pod uwagę prawie trzykrotny wzrost jednego z głównych wskaźników cenowych w tym zakresie, czyli średnich cen sprzedaży gruntów rolnych pomiędzy poziomem przyjętym w powyższym projekcie w latach 2019-2020 (26 tys. zł/ha) a średnim poziomem cen gruntów rolnych podawanym przez GUS na marzec 2025 roku (71 151 zł/ha)⁶⁴, można szacunkowo założyć, że brak uwolnienia sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP może oznaczać ubytek łącznych przychodów ze sprzedaży mienia Zasobu na poziomie około 2 mld zł rocznie, a w konsekwencji także ubytek dochodów budżetowych, którego poziom byłby jednak uzależniony od wysokości nadwyżki środków finansowych ZWSRP.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt nie wprowadza nowych obciążeń administracyjnych. Ocena taka wydaje się uzasadniona przy założeniu scenariusza dalszego obowiązywania dotychczasowych przepisów ustawy w zakresie wyjątków zdefiniowanych w art. 2 w okresie kolejnych 10 lat, czyli zgodnie z przedłożoną propozycją.

⁶⁴ <https://www.gov.pl/web/arimr/srednie-ceny-gruntow-wg-gus>.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projektowana regulacja wydłuża o 10 lat okres obowiązywania zakazu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz okres, w którym sprzedaż bez zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jest nieważna, przy czym zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego i nie obejmuje przypadków szczegółowo określonych w art. 2 ust. 1 ustawy.

2. Skutki społeczne: Skutkiem społecznym projektu byłaby kontynuacja dotychczasowego sposobu gospodarowania ZWRSP. W przypadku odrzucenia projektu i wygaśnięcia wstrzymania sprzedaży skutkiem społecznym będzie umożliwienie przemian struktury własności gruntów rolnych. Możliwa zmiana stosunków własnościowych na wsiach byłaby wyraźna, a długoterminowo mogłaby sprzyjać zanikaniu mniejszych gospodarstw rolnych, co wiąże się ze zmianami kulturowymi na polskiej wsi. Umożliwienie sprzedaży spowoduje także konieczność zmian organizacyjnych w KOWR i jego oddziałach terenowych. Regulacje te mają szczególne znaczenie dla województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie położone jest najwięcej gruntów pozostających w ZWRSP.

3. Skutki gospodarcze: Projekt zakłada utrzymanie obowiązujących ograniczeń w sprzedaży państwowej ziemi rolnej, wspierając model małych i średnich gospodarstw i chroniąc zasoby przed spekulacją, ale jednocześnie utrwała system niskiej mobilności i ograniczonej własności. Może to hamować modernizację rolnictwa i przesuwanie kapitału ludzkiego do bardziej produktywnych sektorów gospodarki. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnących wyzwań technologicznych warto rozważyć bardziej elastyczne instrumenty, które łączą ochronę zasobu z efektywnością jego wykorzystania.

4. Skutki finansowe: Projektowane skutki finansowe dla sektora finansów publicznych mogą dotyczyć budżetu państwa w zależności od rozpatrywanego scenariusza. W przypadku kontynuacji sprzedaży mienia ZWRSP na dotychczasowych zasadach (w ramach wyjątków zawartych w art. 2) ewentualny ubytek dochodów budżetowych nie będzie miał charakteru systemowego. W przypadku znaczącego spadku przychodów ze sprzedaży mienia ZWRSP możliwe jest dodatkowe obciążenie wydatków budżetu państwa w części 33. Brak kontynuacji zakazu sprzedaży mienia ZWRSP mógłby przyczynić się do wzrostu przychodów z jego sprzedaży, a w konsekwencji także do zwiększenia dochodów budżetowych, którego wysokość zależna byłaby jednak od kształtowania się nadwyżki środków finansowych ZWSRP.

5. Rozwiązania zagraniczne: W państwach członkowskich UE istnieje duże różnicowanie krajowych przepisów regulujących rynek gruntów rolnych oraz ograniczenia dotyczące transakcji na tym rynku. Niektóre państwa posiadają silnie regulowane rynki gruntów rolnych (np. Chorwacja, Litwa, Polska, Rumunia, Węgry), natomiast inne przyjęły bardziej liberalne podejście (np. Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia). Wiele z przyjmowanych regulacji ma na celu ograniczenie spekulacyjnego

wykupu ziemi rolnej. W Danii, która charakteryzuje się znaczną liberalizacją rynku gruntów rolnych, przy zakupie gruntów rolnych wymagane jest tylko oświadczenie, że zostanie wypełniony tzw. obowiązek zamieszkania. We Francji przenoszenie własności gruntów na rynku rolnym jest regulowana przez państwowe lokalne spółki SAFER. Na Litwie, gdzie występuje wysoki stopień uregulowania rynku ziemi rolnej, łączna powierzchnia zakupionych państwowych gruntów rolnych przez jedną osobę nie może przekroczyć 300 ha, a gruntów rolnych w ogóle 500 ha.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

dr Danuta Adamiec, Natalia Firlej, specjalistki w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Krzysztof Niewęglowski, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/